

Conditions Générales de Service de l'Application JOYATWORK

PREAMBULE :

Les présentes Conditions Générales de Services (ci-après « **CGS** ») ont vocation à régir les rapports entre la société JOYATWORK, société par actions simplifiée, au capital de 1 000,00 euros, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, sous le numéro 917 730 335 dont le siège social est sis 59, rue de l'Abondance 69003 Lyon (ci-après « **JOYATWORK** » ou le « **Prestataire** ») d'une part, et tout professionnel praticien fournissant des services en lien avec la [prévention santé](#) (notamment [coach en suivi psychologique](#), [ostéopathe](#), [coach sportif](#)), ayant souscrit aux services proposés par JOYATWORK (ci-après le « **Praticien** »).

Article 1. Définitions

Chacun des termes avec une majuscule a la définition qui lui est attribuée ci-après :

- « **Application JOYATWORK** » : désigne l'Application accessible depuis un navigateur permettant aux Praticiens d'accéder aux différents Services et Contenus.
- « **Contenu** » : désigne l'ensemble des textes, photographies, vidéos, illustrations, fonctionnalités et plus largement tout élément existant au sein de l'Application JOYATWORK édités et/ou publiés par JOYATWORK.
- « **Compte Utilisateur** » : désigne le compte créé par le Praticien lors de sa première connexion à l'Application JOYATWORK et permettant d'accéder à son espace privé et sécurisé en vue de l'utilisation des Services JOYATWORK.
- « **CGS** » : désigne les présentes Conditions Générales de Service de l'Application JOYATWORK.
- « **Données personnelles** » : désigne les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'utilisation de l'Application JOYATWORK, au sens de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée dite Informatique et Libertés et du Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 (dit « RGPD »).
- « **Entreprises** » : désigne les organismes ayant conclu un contrat avec JOYATWORK pour bénéficier des services de JOYATWORK, notamment la mise à disposition de l'Application au bénéfice des Salariés.
- « **Force majeure** » : désigne, au sens de l'article 1218 du Code civil, un événement échappant au contrôle d'une des parties, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, et qui empêche l'exécution de ses obligations par cette partie.
- « **Praticiens** » : désigne les professionnels référencés sur l'Application JOYATWORK, fournissant des services en lien avec la [prévention santé](#) en entreprise (notamment [coach en suivi psychologique](#), [ostéopathe](#), [coach sportif](#)) à destination d'Entreprises et/ou de Salariés.
- « **Salarié** » : désigne toute personne physique autorisée par l'Entreprise, utilisant l'Application JOYATWORK en version mobile et bénéficiant des services fournis par les Praticiens référencés sur l'Application JOYATWORK.

- « **Services** » : désigne l'ensemble des Services fournis par JOYATWORK au Praticien, tels que décrit à l'article 7 des présentes.
- « **Séance(s)** » : désigne la(es) prestation(s) fournie(s) à l'Entreprise et/ou aux Salariés par le Praticien.
- « **JOYATWORK** » : désigne la société JOYATWORK en tant que fournisseur de l'Application JOYATWORK et des services JOYATWORK associés. Il s'agit d'une marque déposée.

Article 2. Objet

JOYATWORK met à disposition l'Application aux Praticiens souhaitant fournir leurs services aux Entreprises et/ou à leurs Salariés.

JOYATWORK est une application digitale de prévention complète de santé en entreprise, notamment de prévention de santé mentale et physique (ci-après l'« **Application** »). Elle est proposée à des organismes (Direction des Ressources Humaines, Comité d'Entreprise et Mutuelles) qui la mettent à disposition de leurs Salariés. Les Salariés ayant accès à l'Application peuvent bénéficier de différents services dont l'auto-évaluation de leur santé et bien-être en entreprise ou encore la possibilité de contacter des Praticiens référencés sur l'Application (coach en suivi psychologique, ostéopathes, coaches sportifs, etc.). Dans ce dernier cas, les Praticiens référencés sur l'Application fournissent leurs Services directement aux Salariés et/ou l'Entreprise et **JOYATWORK ne joue qu'un rôle d'intermédiaire en fournissant l'Application de mise en relation.**

L'Application ne se substitue en aucun cas aux missions et actions de la médecine du travail, à la prise en charge de la santé des Salariés par des médecins (médecins traitants, parcours santé, médecins spécialistes), aux dispositifs de ligne d'alerte des Entreprises.

Les Services fournis par JOYATWORK au bénéfice des Praticiens comprennent :

- l'accès à l'application JOYATWORK en version web ;
- la mise en relation du Praticien avec les Salariés, dans les limites de l'offre annuelle souscrite par l'Entreprise à laquelle est rattaché le Salarié ;
- Un Service de gestion des rendez-vous permettant de capitaliser sur les créneaux disponibles pendant les plages horaires de journée de travail, dans les limites de l'offre annuelle souscrite par l'Entreprise à laquelle est rattaché le Salarié.

Article 3. Documents contractuels

La relation entre JOYATWORK et les Praticiens est régie par les présentes CGS, la politique de confidentialité et [XXX]. Ces documents comprennent l'intégralité des obligations des parties.

Article 4. Modalités de souscription aux Services

Le Praticien sera réputé avoir souscrit les Services JOYATWORK aussitôt qu'il aura accepté les Conditions Générales de Service. Elles seront considérées comme acceptées par le Praticien lorsqu'il cochera la case « J'ai lu et j'accepte les Conditions Générales de Services ».

Commenté [MOM1]: ???

Commenté [MOM2R1]: Que répondre?

Commenté [LRNA3]: Insérer un lien hypertexte vers la politique de confidentialité

Commenté [LRNA4]: Existe-il d'autres documents communiqués aux Praticiens pour leur inscription sur la plateforme ?

Article 5. Prérequis et profil du Praticien

L'inscription en tant que Praticien, est réservée aux professionnels exerçant des professions en lien avec [la prévention de santé mentale et physique en entreprise](#) ([coach en suivi psychologique](#), ostéopathe, masseur-kinésithérapeute, coach sportif, etc.).

Le Praticien a le devoir d'être en conformité avec les lois qui lui sont applicables.

JOYATWORK se réserve le droit de vérifier à tout moment auprès du Praticien sa conformité aux lois et règlement qui lui sont applicables.

Le Praticien est susceptible en effectuant une Séance d'être soumis à des obligations légales et réglementaires, notamment de nature déclarative. Le Praticien s'engage à respecter l'ensemble de ces obligations et à procéder aux déclarations requises. A ce titre, Le Praticien s'engage à régler l'ensemble des taxes et impôts liés à son activité professionnelle.

Le Praticien inscrit sur l'Application exerce son activité en toute indépendance. Il ne reçoit ni ordre ni instruction de JOYATWORK. La relation contractuelle liant le Praticien à JOYATWORK ne pourra en aucune façon être considérée comme créant un lien de subordination ou de mandat entre le Praticien et JOYATWORK.

Le Praticien s'engage à souscrire et maintenir pendant toute la durée de son référencement sur l'Application une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant les Séances fournies sur l'Application, si ceci est rendu obligatoire par la réglementation de son pays de résidence, comme c'est le cas par exemple en France.

Le Praticien, s'engage à respecter les règles de bonnes conduites de l'Application.

5.1. Le Praticien agissant comme profession réglementée

Tout Praticien exerçant une profession réglementée ([coach en suivi psychologiques](#), ostéopathes, masseurs-kinésithérapeutes, etc.) et s'inscrivant sur l'Application atteste disposer des compétences et diplômes requis pour fournir les Séances sur l'Application.

JOYAT WORK se réserve le droit de vérifier à tout moment auprès du Praticien ses diplômes et qualifications.

Le Praticien, agissant comme profession réglementée, s'engage à respecter la déontologie applicable à sa profession.

5.2. Le Praticien agissant comme coach sportif

JOYATWORK se réserve le droit de vérifier à tout moment auprès du Praticien ses diplômes et expériences.

5.3 Le Praticien agissant comme autre professionnel

JOYATWORK se réserve le droit de vérifier à tout moment auprès du Praticien ses diplômes et expériences.

Article 6. Création d'un compte utilisateur (professionnel)

Commenté [LRNA5]: Si applicable
Exemple de Moka.care :
<https://www.moka.care/deontology/members-fr>

L'accès à l'Application JOYATWORK et aux Services est subordonné à la création d'un Compte Utilisateur par le Praticien.

Lors de la création de son Compte, le Praticien transmet ses données d'identification (nom et prénom) ainsi que ses données de contact (e-mail professionnel et numéro de téléphone). Le Praticien est alors invité à créer un mot de passe sécurisé, puis à renseigner les informations personnelles complémentaires (courte biographie, une photo non obligatoire...) afin de compléter son profil.]

Pour des mesures de sécurité, l'accès à l'Application JOYATWORK par le Praticien est soumis à une double authentification (e-mail et téléphone).

Lors de la création et de la configuration de son compte, le Praticien s'engage à fournir des informations exactes et complètes sur son identité, et le cas échéant, sur son droit d'exercice, et conformes à la déontologie, aux règles définies par la réglementation et/ou les autorités de régulation de sa profession, par exemple son ordre professionnel. Il s'engage notamment à ne pas créer une fausse identité de nature à induire JOYATWORK ou les tiers en erreur, à ne pas usurper l'identité d'une autre personne physique ou morale, et à ne pas se prévaloir d'un droit d'exercice, d'une spécialisation ou d'autres qualifications professionnelles de façon erronée ou abusive. En cas de changement de situation impactant les informations du Praticien précédemment communiquées à JOYATWORK, le Praticien s'engage à les mettre immédiatement à jour dans son compte ou à en informer immédiatement JOYATWORK.

Compte tenu de la nature des services fournis par les Praticiens, JOYATWORK se réserve le droit de vérifier, et/ou de faire vérifier, si nécessaire par un prestataire tiers spécialisé, (i) l'identité de chaque Praticien, notamment en lui demandant de transmettre une copie d'une pièce officielle d'identité, et/ou (ii) son autorisation officielle d'exercice professionnel émanant d'une autorité de santé qui établit, conformément à la réglementation applicable, son droit d'exercice, la spécialisation et/ou les qualifications professionnelles qu'il revendique sur l'Application, en lui demandant de transmettre toutes les informations et pièces justificatives nécessaires.

Dans l'hypothèse où le Praticien fournirait des informations fausses, inexactes, obsolètes, incomplètes, de nature à induire en erreur ou frauduleuses, JOYATWORK pourra, conformément à l'article 11, suspendre ou résilier le Compte Utilisateur et lui refuser l'accès, de façon temporaire ou définitive à tout ou partie des Services, sans préjudice de l'engagement de sa responsabilité envers JOYATWORK, l'Entreprise, les Salariés et/ou tout tiers.

Article 7. Services fournis par JOYATWORK

L'Application est un service de mise en relation entre des Praticiens et une Entreprise et/ou des Salariés souhaitant bénéficier d'une Séance collective et/ou individualisée en face à face, dans le cabinet ou local du Praticien, ou dans les locaux de l'Entreprise ou à distance.

Le Salarié ou l'Entreprise pourra directement sélectionner le Praticien qui lui convient depuis son espace personnel sur l'Application et dans les limites de l'offre

Commenté [LRNA6]: A confirmer

Commenté [MOM7R6]: Oui, double/forte authentification e-mail+téléphone mobile

Commenté [LRNA8]: A confirmer

Commenté [MOM9R8]: Exact

Commenté [LRNA10]: Merci de valider la description des services fournis au praticien

Commenté [MOM11R10]: ok

souscrite par son Entreprise ou appeler l'équipe de JOYATWORK pour être guidé dans son choix d'un Praticien adapté à ses besoins.

Le droit d'accès du Praticien à l'Application est personnel et non transférable, sous quelle que forme que ce soit.

Une fois le Praticien enregistré sur l'Application, l'Application permet :

- Le référencement du Praticien sur le Site,
- La mise à disposition pour le Praticien d'un outil de réservation des Séances

Article 7.1. Accès à l'Application JOYATWORK en version web

L'accès et l'utilisation de l'Application JOYATWORK par des Praticiens sont réservées à des professionnels (coach en suivi psychologique, ostéopathe, masseur-kinésithérapeute, coach sportif) après acceptation des CGS. Toute usurpation de titres ou de qualités est pénalement sanctionnée au sens des dispositions de l'article 433-17 du Code pénal.

L'Application JOYATWORK est accessible pour le Praticien depuis son ordinateur en version web.

L'accès est soumis à une double authentification du Praticien (email et numéro de téléphone).

Article 7.2. Service de référencement

[Décrire le fonctionnement du référencement des Praticiens – est-ce eux qui rédigent leur fiche profil avec les services proposés]

Exemple : Les critères de classement des Praticiens par défaut sur l'Application sont notamment les suivants : par domaine d'activité, profession, distance, ordre alphabétique, date de publication, pertinence, zone géographique.]

Article 7.3. La mise en relation du Praticien avec les Salariés

[Le Salarié lance l'Application JOYATWORK qui est accessible en version mobile. Une fois connecté, il reçoit un questionnaire pour faire un auto-diagnostic (réponse à un questionnaire, 1 fois par an). L'auto-diagnostic est automatiquement envoyé au Praticien depuis l'application, puis le salarié est invité à prendre rendez-vous si nécessaire. A défaut, il accède aux challenges quotidiens pour réserver une séance d'activité physique, ou prendre part à un atelier de prévention santé, ou encore se déconnecter en lisant des citations positives pour booster son moral. via la messagerie instantanée. Le Praticien analyse les réponses du Salarié et lui propose un rendez-vous de quinze (15) minutes par visioconférence pour une écoute. En amont du rendez-vous, grâce à l'auto-diagnostic reçu, le praticien réalise l'anamnèse pour déceler les points de douleurs à traiter en séance. A l'issue de ce rendez-vous, le Praticien dresse un bilan sur l'état du Salarié, lui prodigue des conseils préventifs pour soulager et gérer les maux et le lui envoie via le compte rendu de la séance par messagerie instantanée en y joignant conseils et recommandations, suivi d'une courte évaluation santé et bien-être (un court sondage de 2 minutes après séance)]

Commenté [LRNA12]: Contractez-vous directement avec les praticiens ou vous passez par des organismes qui proposent leurs professionnels?

Commenté [MOM13R12]: Des organismes, des réseaux qui proposent leurs professionnels. Mais aussi des cabinets qui proposent directement leurs services en entreprise.

Commenté [LRNA14]: <https://www.economie.gouv.fr/dg/ccrf/les-obligations-dinformation-des-plateformes-numeriques>

Exemple de règles de référencement de Doctolib : https://media.doctolib.com/image/upload/v1625836411/le_gal/FR_search_transparency.pdf

Commenté [MOM15R14]: Le praticien rédige sa fiche (expertises proposée)

Commenté [LRNA16]: A valider/compléter

Commenté [MOM17R16]: Exact

Commenté [LRNA18]: A confirmer

Comment se déroule la mise en relation ? Le Salarié choisit le Praticien ? Un Praticien est attribué à un Salarié ?

Commenté [MOM19R18]: Le salarié choisit le/les praticiens référencés sur la plateforme, pour leur entreprise.

Article 7.4. Un service de gestion des rendez-vous permettant de capitaliser sur les créneaux disponibles pendant les plages horaires de journée de travail

Suivant l'offre souscrite par l'Entreprise, des séances individuelles et/ou collectives, à distance ou en présentiel, pourront être réservées auprès du Praticien.)

Article 7.5. Services exclus : mise à disposition d'un service de visio-conférence par l'Entreprise

Lorsqu' un Salarié souhaite prendre rendez-vous en visio-conférence afin de recevoir un diagnostic, des conseils et recommandations de la part du Praticien référencé sur l'Application JOYATWORK, l'Entreprise met à disposition de son Salarié le service de visio-conférence.

Article 7.6. Services exclus : services fournis par les Praticiens

Les Praticiens référencés sur l'Application fournissent leurs Services directement aux Salariés et/ou l'Entreprise et **JOYATWORK ne joue qu'un rôle d'intermédiaire en fournissant l'Application de mise en relation.**

Article 8. Prix des Séances

Le Praticien accepte la tarification fixée par JOYATWORK tel que négocié et figurant en annexe des présentes CGS.

Le Praticien supporte l'ensemble des taxes, impôt et/ou prélèvement applicable à la facturation et au paiement des prestations.

Sauf accord écrit contraire de JOYATWORK, aucun frais (y compris les frais de connexion à Internet) ne sera remboursé au Praticien par JOYATWORK.

Article 9. Paiement des Séances *(j'ai cru comprendre que je n'emploie pas/ ne suis pas l'employeur des praticiens : donc les prestations en entreprise sont directement réglées par l'entreprise aux praticiens. Ces derniers reverseront à Joyatwork la marge dont elle bénéficie sur chaque prestation).*

La seule prestation que l'entreprise règle auprès de Joyatwork = abonnement annuel pour l'accès illimitée à l'application pour chaque collaborateur.

JOYATWORK réglera le Praticien sur la base du nombre de Séances effectuées via l'Application. Le Praticien s'engage à adresser à JOYATWORK une facture conforme aux obligations légales et réglementaires applicables, payable sous trente (30) jours.

Le paiement s'effectue en euros.

Le Praticien est informé qu'en cas d'absence du Praticien ou de retard de plus de quinze (15) minutes, la Séance sera non comptabilisée pour le Praticien et ne pourra être facturée.

Article 10. Prix et modalités de paiement de la commission

Le paiement de la commission constitue la contrepartie de la fourniture des Services mentionnés sur les CGS et acceptés par le Praticien.

Commenté [LRNA20]: Pourriez-vous préciser les modalités de prise de rdv ?
Comment se déroule la prise de rdv ? Le Salarié choisit les créneaux ou est-ce le Praticien qui propose ?

Comment sont confirmées les prises de rdv ?
Quelles sont les conditions d'annulation etc ?

Commenté [MOM21R20]: Après avoir complété l'auto-diagnostic, le salarié est redirigé sur sa page d'accueil (profil) afin de prendre rdv si réel besoin ou accéder à d'autres fonctionnalités (réserver activité physique adaptée, atelier d'animation prévention santé, ...)

Commenté [MOM22R20]: Prise de rdv = 1. choix du praticien. 2. réservation séance. 3. réception confirmation rdv

Commenté [LRNA23]: Est-ce JOYATWORK ou le praticien qui règle le prix des Séances au Praticien ? Comment fonctionne le paiement des Praticiens ?

Commenté [MOM24R23]: Si Joyatwork n'est pas considéré comme employeur des Praticiens, alors OUI, Joyatwork règlera le Praticien sous 30 jours

La fourniture des Services JOYATWORK au Praticien est conditionnée par le reversement d'une commission par le Praticien à JOYATWORK pour chaque Séance facturée auprès des entreprises [XX]

La commission correspond à 11% - 40% [XX%] du service facturé par le Praticien et est proportionnée aux Services fournis par JOYATWORK pour son rôle d'intermédiation entre les Praticiens, les Entreprises et leurs Salariés. Les Entreprises règlent annuellement JOYATWORK pour les séances à effectuer par les Praticiens. JOYATWORK verse aux Praticiens le montant facturé par le Praticien sous trente jours après déduction de sa commission.

Article 11. Durée et Résiliation

Article 11.1. Durée de l'engagement

La durée de l'engagement est d'un an renouvelable, et le Praticien s'engage pour la durée ainsi convenue sauf en cas d'un accord écrit contraire entre le Praticien et JOYATWORK.

Article 11.2. Suspension des Services

En cas de (i) non-respect par le Praticien des stipulations du Contrat ou (ii) de comportement inapproprié du Praticien ou susceptible de porter préjudice à JOYATWORK ou à un tiers, ou (iii) de violation des lois et règlements en vigueur, JOYATWORK met en demeure le Praticien, sur notification envoyée par tout moyen, de remédier au(x) manquements ou défaut(s) imputé(s) dans un délai de sept (7) jours calendaires suivant la date de notification avant de procéder de plein droit à la suspension ou à la limitation d'accès du Praticien à tout ou partie des Services.

Article 11.3. Résiliation sans faute de l'abonnement *(si l'Entreprise cliente ou Joyatwork souhaite un changement de praticien suite aux retours des salariés (via courte évaluation après séance, Joyatwork doit être en mesure de leur proposer un autre praticien qui répondra au mieux, aux exigences de l'entreprise, des collaborateurs).*

Le Praticien reconnaît être informé que tout ou partie des Services peut être résilié par le Praticien ou JOYATWORK, sans que ceux-ci aient à justifier leur décision et sans indemnité. Dans ce cadre, le Praticien est informé que JOYATWORK doit respecter un préavis de six (6) mois. Le Praticien peut résilier les Services, sous réserve d'exécuter ses engagements d'ores et déjà pris (Séances réservées par le Salarié et/ou l'Entreprise). Dans ce dernier cas, les commissions y afférentes resteront dues à JOYATWORK.

Article 11.4. Résiliation de l'abonnement pour faute

En cas de faute du Praticien, telle que l'utilisation d'un ou plusieurs Services (a) contraire aux stipulations du Contrat; (b) contraire aux lois et réglementations (c) contraire à la déontologie et/ou à un code de conduites, ou (d) susceptible de porter préjudice à la réputation de JOYATWORK, JOYATWORK pourra résilier, sans indemnité au profit du Praticien et par tout moyen, tout le Contrat ou une partie

Commenté [LRNA25]: A confirmer

Commenté [MOM26R25]: Des entreprises

Commenté [MOM27R25]: La commission correspond à un pourcentage qui varie entre 11% - 40% selon les différentes prestations proposées.

Commenté [LRNA28]: A qui sont facturées les Séances ?

Commenté [MOM29R28]: entreprises

Commenté [LRNA30]: A renseigner

Commenté [MOM31R30]: Séance facturée auprès des entreprises

des Services, moyennant un préavis de trente (30) jours à compter de la date de suspension effective des Services en application de l'article 11.2.

JOYATWORK ne sera pas tenue de respecter le préavis ci-dessus et de fournir les motifs de la résiliation pour faute dans l'hypothèse où (i) elle est assujettie à une obligation légale ou réglementaire de résilier la fourniture de la totalité des Services, (ii) exerce un droit de résiliation pour une raison impérative prévue par le droit national ou (iii) peut apporter la preuve que le Praticien a enfreint à plusieurs reprises le Contrat.

Le Praticien reconnaît et accepte qu'en cas de résiliation pour faute de celui-ci, toute commission pour des Séances exécutées restera due.

Article 12. Obligations du Praticien

Le Praticien s'engage à réagir dans les meilleurs délais à toute demande de JOYATWORK relative à la réalisation de ses prestations. Le Praticien reconnaît que son implication et sa collaboration sont nécessaires pour la bonne exécution du contrat.

Le Praticien déclare respecter les engagements suivants :

- Préserver la confidentialité de toutes les informations et documents qu'il pourrait détenir du fait de l'exécution du contrat. Cette clause de confidentialité s'étend à tous les membres du personnel auprès desquels toutes les mesures nécessaires devront être prises pour respecter la présente obligation. Cette obligation survivra à la fin des relations contractuelles liant le Praticien à la Société pour quelque motif que ce soit pour une durée de cinq (5) ans.
- Respecter les règles déontologiques et éthiques qui lui sont applicables, notamment en cas de secret professionnel.
- Garantir la confidentialité du contenu des Séances. Il est seul responsable des informations qu'il communique lui-même aux Salariés. JOYATWORK n'a aucun accès aux informations transmises lors des Séances et exclut donc toute responsabilité à ce titre.
- Informer immédiatement JOYATWORK en cas de panne ou de dysfonctionnement de l'Application ou de modification concernant la situation du Praticien (notamment changement d'adresse, électronique ou autre, modification de son équipement...) au plus tard dans le mois de ce changement, sauf pour le changement de l'adresse de messagerie, dont la modification devra être transmise dans les quarante-huit (48) heures à compter de la prise d'effet du changement.
- Garantir que son activité est légale et que les activités présentées sur les supports de communication mis en place par JOYATWORK sont conformes à la législation.
- Garantir qu'il possède la totalité des droits sur tous les éléments fournis à JOYATWORK dans le cadre du projet (images, contenus textes, concepts, vidéos etc.).
- Être responsable de Services qu'il délivre aux Salariés dans les conditions définies par la réglementation applicable à sa profession.
- S'abstenir de fournir des conseils médicaux s'il n'est pas **médecin**.

Commenté [LRNA32]: Des médecins vont-ils être référencés par JOYATWORK?

Commenté [MOM33R32]: Pas pour l'heure. Peut-être à long terme. Actuellement : coachs en suivi psychologique= psychologues et autres praticiens.

- S'engager à décharger JOYATWORK de toute responsabilité concernant les Services ou informations, signes, images, graphismes, sons ou toutes autres données multimédias qu'il mettra à disposition des Salariés. En particulier, il sera seul responsable de tout acte de contrefaçon, de parasitisme ou toute violation des droits de propriété intellectuelle et plus largement de tout préjudice direct ou indirect matériel ou corporel causé par l'utilisation des services. Il fera sien tout litige pouvant survenir entre lui-même et toute personne tierce aux présentes. Dans l'hypothèse où la responsabilité de JOYATWORK serait néanmoins retenue par une autorité judiciaire, il s'engage à indemniser JOYATWORK du préjudice résultant d'une faute de sa part.
- Respecter les dates et heures de rendez-vous convenues avec le Salarié et/ou l'Entreprise
- Ne pas prendre de rendez-vous avec les et/ou fournir ses services aux Salarié et/ou à l'Entreprise, en dehors de l'Application, pendant toute la durée des présentes CGS
- Accepter que le Salarié ou l'Entreprise puisse annuler sans frais une Séance jusqu'à ~~quarante huit (48)~~ vingt quatre (24) heures avant la Séance. Le Praticien sera informé de l'annulation de la Séance ~~par le Salarié,~~ directement depuis son espace-agenda Joyatwork ~~l'Entreprise ou JOYATWORK par écrit.~~ Dans ce cas, le Salarié ou l'Entreprise pourra alors choisir un nouvel horaire pour la Séance.
- Respecter le délai minimal d'annulation d'une Séance, fixé à vingt quatre ~~quarante huit (48)~~ (24) heures avant la Séance, en notifiant par écrit à JOYATWORK. Au-delà de ces vingt quatre ~~quarante huit (48)~~ (24) heures, aucune modification de l'horaire ne pourra être exigée par le Praticien. En cas d'annulation, le Praticien conviendra d'un nouvel horaire pour la Séance avec le Salarié ou l'Entreprise.
- S'engager à adopter un comportement sérieux. Il s'abstiendra de toute communication à caractère inapproprié (par exemple injures, obscénité, etc.) ou propos à caractère raciste, sexiste ou homophobe.
- Reconnaître être un professionnel indépendant qui fournit librement des conseils, avis et réponses compte tenu de sa qualification et expertise, sans influence tierce.

Article 13. Responsabilité de JOYATWORK

En cas de manquement de l'une des parties à ses obligations contractuelles, la partie lésée sera en droit d'obtenir dans les conditions définies ci-après, la réparation du préjudice direct dont elle apportera la preuve.

La responsabilité de JOYATWORK ne saurait être retenue :

- Pour des services proposés et/ou fournis aux Salariés et/ou à l'Entreprise par un Praticien via l'Application dans les conditions définies par la réglementation applicable à sa profession. JOYATWORK assume la seule responsabilité d'un intermédiaire technique définie à l'article 6 I 2 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (dite « LCEN »).

- Pour la qualité des Séances fournies ou des potentiels dommages physiques ou moraux que pourraient subir le Salarié, l'Entreprise ou le Praticien pendant ou à la suite d'une Séance fournie par un Praticien.
- Pour le piratage des boîtes à lettre électroniques du Praticien.
- Pour d'attaque d'un virus informatique sur le compte du Praticien.
- Pour toute intrusion frauduleuse sur le Compte Utilisateur du Praticien par le fait de sa négligence. Le Praticien est seul responsable de l'accès à son Compte Utilisateur. Il doit en conserver les codes d'accès secrets.
- Pour toute interruption momentanée pour la mise à jour de certains fichiers.
- Pour toute difficulté de fonctionnement ou interruption momentanée de l'Application indépendamment de la volonté de JOYATWORK, notamment en cas d'interruption des services d'électricité ou de télécommunication, de saturation des réseaux quels qu'ils soient, à certaines périodes.
- Pour toute interruption momentanée nécessaire à l'évolution ou à la maintenance de l'Application.
- Pour toute défaillance ou dysfonctionnement du réseau Internet dans la transmission de messages ou documents.
- Pour toute contamination par virus informatique de l'Application.
- Pour toute intrusions malveillantes de tiers sur l'Application, malgré les mesures de sécurité mises en place.
- Pour une faute, négligence, omission ou défaillance du Praticien, non-respect des présentes CGS.
- Pour une faute, négligence ou omission d'un tiers sur lequel JOYATWORK n'a aucun pouvoir de contrôle ou de surveillance. A ce titre le Praticien est d'ailleurs informé que les moteurs de recherche, annuaires et portails fonctionnent à partir d'algorithmes propriétaires susceptibles d'être modifiés à tout moment par leur propriétaire, et sur lequel JOYATWORK n'a aucun contrôle.
- Pour une force majeure, telle que définie en droit français, événement ou incident indépendant de la volonté de JOYATWORK.

Il est précisé que la responsabilité de JOYATWORK ne peut être engagée en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de ses obligations, du fait du Client. De plus, sa responsabilité ne pourrait être engagée dans le cas où l'inexécution de ses obligations serait imputable, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers, soit à un cas de force majeure.

Les réparations dues par JOYATWORK en cas de défaillance des Services qui résulterait d'une faute établie à son encontre correspondront au préjudice direct, personnel et certain lié à la défaillance en cause, à l'exclusion expresse de tout dommage indirect. La notion de dommages indirects s'entend des dommages qui ne résultent pas directement et exclusivement de la défaillance partielle ou totale du Service fourni par JOYATWORK, tels que préjudice commercial, perte de commandes, atteinte à l'image de marque, trouble commercial quelconque, perte de bénéfices ou de clients (par exemple, divulgation inopportune d'informations confidentielles les concernant par suite de défectuosité ou de piratage du système), pour lesquels le Praticien sera son propre assureur ou pourra contracter les assurances appropriées. Toute action dirigée contre le Praticien par un tiers constitue un préjudice indirect et par conséquent, n'ouvre pas droit à réparation.

En tout état de cause, le montant des dommages-intérêts qui pourrait être mis à la charge de JOYATWORK, si sa responsabilité était engagée, sera limité à 12 mois de facturation. (12 mois = minimum légal ?)

Le Praticien est informé qu'aucune garantie n'est accordée au Praticien en termes de volume minimum de Séances et/ou de chiffre d'affaires minimum. Aucune exclusivité n'est concédée au Praticien.

L'Application permet au Praticien de fournir des services qui en aucune façon, ne saurait se substituer à des consultations médicales. Par conséquent, le Praticien s'engage à ne pas formuler de diagnostic médical. En aucun cas l'Application ne doit permettre aux Salariés d'accéder à un service de séance médicale à proprement parler.

Si nécessaire, le Praticien devra inviter le Salarié à consulter un médecin ou les services qu'ils jugent appropriés pour l'Utilisateur (urgence, spécialiste, hôpital, personnel médical ou paramédical).

Article 15. Propriété Intellectuelle

Sous réserve du paiement de la commission prévue aux présentes, JOYATWORK concède un droit d'utilisation sur l'Application, pour la durée du contrat et pour le monde entier, et ce, à titre non-exclusif, non-cessible, non-transférable.

Le Praticien reconnaît que les services de JOYATWORK, son savoir-faire, son Application et ses développements font l'objet d'une protection légale, notamment au titre des droits de propriété intellectuelle. JOYATWORK conserve l'ensemble des droits de propriété intellectuelle sur l'ensemble des éléments protégés ou protégeables, tels que les contenus textuels et graphiques mais également sur sa structure, son code ou encore son nom de domaine. De la même manière, JOYATWORK reste titulaire de l'ensemble des droits attachés à ses services et à son Application (notamment signes distinctifs, logo).

Ces éléments ne peuvent en aucun cas être utilisés, reproduits, imités ou adaptés sans l'autorisation préalable écrite de JOYATWORK. Ainsi, la concession du droit d'utilisation de l'Application et de ses composants, prévue à la présente clause, n'entraîne aucun transfert de droit de propriété.

Le Praticien s'engage à ne pas porter atteinte directement ou indirectement aux droits de JOYATWORK ou de ses éventuels ayants droit.

Le Praticien s'engage à ne pas utiliser l'Application, et, plus globalement, le service autrement que dans les limites autorisées par le contrat. Le Praticien s'engage notamment à ne pas effectuer un ou plusieurs des actes suivants, ni permettre ou autoriser un tiers à effectuer un ou plusieurs des actes suivants : (i) modifier, adapter, traduire, désassembler ou dériver les codes source de l'Application, en effectuer l'ingénierie inverse ou tenter de toute autre manière d'en obtenir les codes source, en tout ou partie, (ii) copier les codes sources de l'Application ou créer une œuvre dérivée à partir de ces codes sources et (iii) louer, sous-licencier, vendre, prêter ou transférer, y compris à titre gratuit, l'Application.

Commenté [LRNA34]: A confirmer

Commenté [MOM35R34]: Exact

Le Praticien s'engage à prendre à l'égard des utilisateurs autorisés et de toute personne extérieure qui aurait accès à l'Application, toutes les mesures nécessaires pour assurer le secret et le respect du droit de propriété sur ladite Application, ses composants et ses contenus additionnels éventuellement fournis pour en optimiser l'utilisation (images, données, etc.).

Le Praticien s'engage notamment à prendre toutes dispositions pour que son personnel ne conserve ni documentation ni reproduction de ces éléments en dehors du strict cadre de son utilisation.

En cas de tentative de contestation des droits de JOYATWORK par un tiers, dirigée envers le Praticien, le Praticien devra en aviser immédiatement JOYATWORK et élever toute protestation contre la saisie pour faire connaître les droits de propriété en cause.

Article 16. Traitement de données personnelles

Article 16.1 Traitements de Données Personnelles dans le cadre de la gestion contractuelle

Chaque Partie, responsable du traitement pour son compte, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel pour assurer la gestion de ses relations contractuelles avec ses sous-traitants, prestataires et partenaires extérieurs et ceci dans le cadre de l'exécution du contrat les liant.

Les données d'identification (nom, prénom), de contacts (courriel, téléphone) et de vie professionnelle (fonction) collectées concernent des collaborateurs des parties et sont destinées aux services concernés de chacune des parties ainsi qu'à ses éventuels prestataires et sous-traitants.

Les données sont conservées pendant toute la durée de la relation contractuelle augmentée de la durée des prescriptions légales.

En application de la législation en vigueur, les personnes concernées de chacune des parties disposent d'un droit d'accès, de rectification ou d'effacement, de limitation du traitement des données le concernant, d'un droit d'opposition, d'un droit à la portabilité des données ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort des données après décès, qui s'exercent :

- Pour le Prestataire :
 - o Par courrier électronique : A COMPLETER
 - o Par courrier postal : A COMPLETER
- une copie d'un titre d'identité pourra être demandée.

Les personnes concernées de chacune des Parties disposent enfin du droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'Informatique et des libertés (Cnil).

Pour toute précision, le Prestataire et le Client sont invités à consulter la politique de protection des données personnelles de l'autre Partie, accessible sur son Site internet :

- Pour le Prestataire : [Insérer un lien vers la politique de confidentialité]

Article 16.2 Traitement de Données personnelles dans le cadre de la fourniture des Services

[Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée dite « Loi Informatique et Libertés » et au RGPD le Praticien est responsable de traitement et JOYATWORK est sous-traitant des données enregistrées par le Praticien sur la Plateforme JOYATWORK dans les conditions définies par l'accord de sous-traitance disponible en Annexe 1.]

Commenté [LRNA36]: Je vous enverrai ce document

Commenté [MOM37R36]: ok

Article 17. Assurance

JOYATWORK déclare être assuré pour sa responsabilité civile professionnelle auprès d'une compagnie notoirement solvable pour tous les dommages matériels et immatériels consécutifs à l'exécution de ses prestations par son personnel et ses collaborateurs. JOYATWORK s'engage à maintenir ces garanties pendant toute la durée du présent Contrat et à en apporter la preuve sur demande de l'autre Partie.

Article 18. Cession du contrat

JOYATWORK se réserve la faculté de céder, transférer ou apporter à un tiers, sous quelque forme que ce soit, les droits et obligations nés du présent contrat.

Article 19. Modification des Conditions Générales de Services

JOYATWORK se réserve le droit de modifier les présentes Conditions Générales de Services. Dans une telle hypothèse, le Praticien sera informé par JOYATWORK.

Les CGS applicables sont celles en vigueur lors de la souscription à la fourniture de Service par JOYATWORK.

Article 20. Communication

JOYATWORK pourra à l'occasion de manifestations, dans les colloques et publications spécialisées sur les marchés professionnels, se prévaloir des services fournis au Praticien ainsi que de ses documents commerciaux et/ou plaquettes, Application.

Article 21. Réserves

Article 21.1 : Délais de réalisation

JOYATWORK s'engage à tout mettre en œuvre pour procéder à la réalisation des Services fournis au Praticien, mais ne souscrit aucune obligation de délais, sauf mention particulière sur les CGS. La réalisation des Services par JOYATWORK est notamment soumise à la fourniture par le Praticien des informations nécessaires à la réalisation des Services.

Article 21. 2 : Documents transmis

En aucun cas JOYATWORK ne pourra être tenu responsable de la perte de documents requis pour la réalisation des services fournis au Praticien. Le Praticien est tenu d'adresser des copies ou des documents sans valeur de remplacement.

Article 22. Force Majeure

Les Parties ne pourront être tenues pour responsables si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une quelconque de leurs obligations, telles que décrites dans les présentes découle d'un cas de force majeure, au sens de l'article 1218 du Code civil. Constitue un cas de Force Majeure: une convention expresse, les perturbations du réseau de télécommunication ainsi que toute indisponibilité imputable à des causes étrangères à JOYATWORK ou hors de son contrôle.

La Partie constatant l'événement devra sans délai informer l'autre Partie de son impossibilité à exécuter sa prestation et s'en justifier auprès de celle-ci.

L'exécution de l'obligation est suspendue pendant toute la durée de la force majeure si elle est temporaire. Si l'empêchement est définitif ou dépasse une durée de soixante (60) jours, le présent contrat pourra être résilié de plein droit par l'une ou l'autre des parties.

Article 23. Imprévision

Les parties excluent expressément l'application du régime légal de l'imprévision.

Article 24. Non-sollicitation du personnel

Le Praticien renonce expressément, pendant la durée d'exécution du présent contrat et pendant dix-huit (18) mois suivant son terme, pour quelque cause que ce soit, à engager ou faire travailler, directement ou indirectement par personne interposée, tout collaborateur de JOYATWORK ayant participé à l'exécution du contrat, quelle que soit sa spécialisation. Tout manquement à cette obligation expose le Praticien à payer immédiatement à JOYATWORK, une indemnité égale à la rémunération brute de douze (12) mois de la personne concernée, augmentée des charges patronales, sans préjudice de dommages et intérêts.

Article 24. Non-démarchage des Entreprises *(pendant la durée du contrat reliant Joyatwork aux entreprises. Ou pendant 5 ans minimum ?)*

Le Praticien s'engage à ne pas être démarcher par les Entreprises pendant la durée de leur Contrat et pendant six (6) mois à compter du terme du Contrat, sous peine de verser une contrepartie financière, égale à xx% des commissions qui auraient dues être perçues par JOYATWORK.

Article 25. Confidentialité

Chacune des Parties s'engage à tenir strictement confidentielles toutes les informations concernant l'autre Partie auxquelles elle pourrait avoir accès dans le cadre du présent accord, quel que soit le mode de communication desdites informations. Chaque Partie s'engage notamment à respecter le caractère confidentiel des méthodes, procédés et du savoir-faire de l'autre Partie dont elle pourrait avoir connaissance dans le cadre de l'exécution des présentes Conditions Générales de Service.

Sont considérées comme confidentielles par nature toute information commerciale, financière ou technique qui ne serait pas dans le domaine public.

La Partie émettrice des informations confidentielles est considérée comme étant seule détentrice de tous droits sur ces informations confidentielles. Les Parties s'engagent à n'utiliser les informations, données et documents visés aux présentes que pour l'exécution de leurs engagements respectifs au titre des présentes Conditions Générales de Services ou sur réquisition valable des autorités compétentes.

En cas de violation de la présente obligation par l'une des Parties, l'autre Partie pourra résilier dans les conditions stipulées à l'article 5.2 du présent document.

Article 26. Attribution de juridiction et droit applicable

L'élection de domicile est faite par JOYATWORK, à son siège social.

Tout litige relatif à l'exécution ou à l'interprétation du présent Contrat, qui ne saurait être résolu à l'amiable, sera de la compétence exclusive des tribunaux du siège social de JOYATWORK, quel que soit le lieu d'exécution des Services, du paiement et le mode de paiement, et même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

L'attribution de compétence est générale et s'applique, qu'il s'agisse d'une demande principale, d'une demande incidente, d'une action au fond ou d'un référé.

En outre, en cas d'action judiciaire de JOYATWORK ou tout autre action en recouvrement de créances de JOYATWORK, les frais de sommation, de justice, ainsi que les honoraires d'avocat et/ou d'huissier seront à la charge du Client, ainsi que les frais liés ou découlant du non-respect par le Client des conditions de paiement des Services souscrits.

Les présentes CGS sont rédigées en français et sont régies par la loi française.

Article 27. Notification

Le Praticien reconnaît avoir eu communication, avant sa souscription à l'Application JOYATWORK, d'une manière claire et compréhensible, des présentes CGS et de toutes les informations listées à l'article L.221-5 du Code de la consommation.

Le fait pour le Praticien, de commander des Services emporte adhésion et acceptation pleine et entière des présentes Conditions Générales de Services et obligation au paiement de la commission due, ce qui est expressément reconnu par le Praticien, qui renonce, notamment, à se prévaloir de tout document contradictoire, qui serait inopposable à JOYATWORK.

Article 28. Divers

Il est parfaitement clair entre les parties que chacune d'entre elles intervient aux présentes en tant que contractant indépendant et qu'aucune des parties ne saurait être considérée comme l'employé, l'agent, le distributeur, le mandant ou le représentant de l'autre Partie.

Le fait, pour l'une ou l'autre des parties, de ne pas se prévaloir d'une ou plusieurs stipulations du Contrat ne pourra en aucun cas impliquer la renonciation par cette partie à s'en prévaloir ultérieurement.

Dans le cas où certaines stipulations du Contrat seraient inapplicables pour quelque raison que ce soit, y compris en raison d'une loi ou d'une réglementation applicable, JOYATWORK et le Praticien resteront liées par les autres stipulations du Contrat et s'efforceront de remédier aux clauses inapplicables dans le même esprit que celui qui a présidé lors de la conclusion.

Document de travail